제품 설계 자문 및 초상·성명 이용 계약서

(예시 양식 · v2 · 2026. 10. 18.)

주식회사 알앤디메이커스(이하 "회사")와 이문홍(이하 "자문위원")은 회사 제품의 설계 자문 및 홍보물 출연에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제 **1** 조 **(**목적**)**

이 계약은 자문위원이 회사의 신발 및 인솔 제품(이하 "제품")의 설계에 관하여 정형외과 전문의로서 자문을 제공하고, 회사가 그 자문 사실과 자문위원의 초상·성명 등을 이 계약에서 정한 범위에서 이용하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 **2** 조 **(**대상 제품**)**

① 라라슈(RhaRa Shoe) 쿼드그립 종일편한 워킹화

② 라라슈(RhaRa Shoe) 쿼드그립 아치가득 인솔

③ 그 밖에 양 당사자가 서면으로 추가 합의한 제품

제 **3** 조 **(**자문 업무**)**

자문위원은 다음 업무를 수행한다.

1. 제품 샘플 착용 및 설계(밑창 패드 배치, 아치 형태, 뒤꿈치 형태, 발볼 등)에 대한 의견 제공
2. 홍보물에 사용될 인용 문구의 검토 및 확정
3. 서면 자문의견서 1부 제출 (형식 자유, A4 1매 이상)

제 **4** 조 **(**출연 및 촬영 협조**)**

① 자문위원은 다음 매체의 제작을 위한 촬영에 협조한다.

1. 온라인 상품 상세페이지 (스마트스토어, 자사몰, 와디즈 등 회사가 운영하거나 입점한 판매 채널)
2. 브로셔·리플렛 등 인쇄 홍보물
3. 박람회·전시회 전시물 (X배너, 부스 안내 사인 등)
4. 영상 (상세페이지 내 영상, SNS 숏폼, 유튜브 등)

② 촬영은 [2]회 이내, 회당 [2]시간 이내로 하며, 일시·장소는 자문위원과 사전에 협의한다.

③ 진료실 내 환자, 진료 장면, 의료 영상(X-ray 등), 처방 관련 자료는 촬영하지 않는다.

제 **5** 조 **(**초상·성명 등의 이용 범위**)**

① 회사는 계약 기간 동안 자문위원의 초상(사진·영상), 성명, 음성, 직함(정형외과 전문의) 및 자문위원이 확정한 인용 문구(이하 "초상 등")를 제 4 조 제 1 항의 매체에서 대상 제품의 홍보 목적으로만 이용할 수 있다. 구체적인 이용 항목은 [별지 1] 이용 동의표에서 자문위원이 선택한 범위로 한정한다.

② 의료기관 명칭(이문홍정형외과)은 [별지 1]에서 자문위원이 "표시함"을 선택한 경우에만 표시하며, 이 경우에도 의료기관의 주소·진료과목·진료시간·예약 안내 등 의료기관 홍보로 볼 수 있는 내용은 표시하지 않는다.

③ 회사는 초상 등을 제 3 자에게 양도하거나 대상 제품 외의 목적으로 이용할 수 없다. 다만 언론 보도자료에 "정형외과 전문의 설계 자문" 사실을 기재하는 것은 예외로 한다.

④ 이용 지역은 대한민국으로 하며, 해외 판매 채널 이용은 별도 서면 합의에 따른다.

제 **6** 조 **(**표현 및 이용 방식의 제한**)**

회사는 초상 등을 이용할 때 다음 행위를 하지 않는다.

1. 자문위원이 제품을 "추천", "보증", "인정", "처방"한다는 취지의 표현
2. 질병의 예방·치료·교정·통증 완화 등 의학적 효능·효과를 표방하거나 암시하는 표현
3. 자문위원의 인용 문구와 같은 화면(블록)에 제품의 효능을 주장하는 문구를 배치하는 방식
4. 의료기기 또는 의료행위로 오인될 우려가 있는 표현
5. 인공지능(AI) 등을 이용하여 자문위원의 얼굴·음성·모습을 새로 생성하거나 합성·변형하는 행위
6. 박람회 등 현장에서 자문위원 명의로 발 상담·진료·검사를 안내하거나 그렇게 오인될 수 있는 운영

제 **7** 조 **(**사전 검수**)**

① 회사는 초상 등이 포함된 모든 홍보물을 게시·인쇄·배포하기 전에 자문위원에게 제출하여 서면(전자우편·문자·메신저 포함) 승인을 받아야 한다.

② 자문위원은 제출일로부터 [5]영업일 이내에 승인 또는 수정 의견을 회신하며, 회사는 수정 의견을 반영한다. 기한 내 회신이 없으면 회사는 해당 홍보물을 게시하지 않고 다시 확인을 요청한다.

③ 회사는 자문위원이 확정한 인용 문구를 임의로 편집·발췌·요약하지 않는다.

제 **8** 조 **(**대가 및 지급**)**

① 회사는 이 계약에 따른 자문 및 출연의 대가로 금 삼백만원(₩3,000,000, 세전)을 지급한다.

② 지급 시기: 계약 체결 후 [7]일 이내 [50]%, 자문의견서 제출 및 1차 촬영 완료 후 [7]일 이내 잔액

③ 회사는 관계 법령에 따라 원천징수 후 지급하거나, 자문위원이 지정하는 방법(의료기관 명의 계산서 등)으로 지급한다.

④ 제 1 항의 대가 외에 촬영에 소요되는 교통비 등 실비는 회사가 부담한다.

제 **9** 조 **(**대가 관계의 공개 및 확인**)**

① 회사는 초상 등을 이용하는 모든 홍보물에 다음 문구를 읽을 수 있는 크기로 표시한다.

"이문홍 원장은 ㈜알앤디메이커스의 제품 설계 자문에 참여하고 자문료를 받았습니다."

② 자문위원은 이 계약에 따른 활동이 자신에게 적용되는 직업윤리 규정 등에 저촉되지 않는지 스스로 확인하며, 저촉 우려가 있는 경우 회사에 알려 이용 범위를 조정한다.

제 **10** 조 **(**계약 기간**)**

① 이 계약의 기간은 2026 년 [ ]월 [ ]일부터 2027 년 [ ]월 [ ]일까지(1 년)로 한다.

② 기간 만료 [30]일 전까지 어느 일방의 서면 통지가 없으면 같은 조건으로 1 년씩 연장된다. 연장 시 대가는 별도로 협의한다.

제 **11** 조 **(**종료 후 처리**)**

① 계약이 종료되거나 해지되면 회사는 초상 등이 포함된 홍보물을 새로 제작·게시하지 않는다.

② 온라인 게시물은 종료일로부터 [30]일 이내에 삭제 또는 교체한다.

③ 종료 전에 이미 인쇄된 인쇄물·전시물은 종료일로부터 [3]개월까지 소진할 수 있다.

제 **12** 조 **(**해지**)**

① 일방이 이 계약을 위반하고 상대방의 시정 요구를 받은 날부터 [14]일 이내에 시정하지 않으면 상대방은 서면으로 계약을 해지할 수 있다.

② 어느 일방 또는 대상 제품과 관련하여 상대방의 명예·신용을 현저히 훼손하는 사유가 발생한 경우 상대방은 즉시 해지할 수 있다.

③ 제 2 항에 따라 자문위원이 해지하는 경우 회사는 제 11 조 제 2 항의 기한을 [7]일로 단축하여 이행한다.

제 **13** 조 **(**저작권**)**

촬영물(사진·영상)의 저작권은 회사에 귀속한다. 다만 회사는 자문위원의 인격권을 존중하며, 제 5 조·제 6 조의 범위를 벗어나 이용하지 않는다.

제 **14** 조 **(**비밀유지**)**

양 당사자는 이 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 영업상·개인적 비밀을 계약 종료 후에도 [2]년간 제 3 자에게 누설하지 않는다.

제 **15** 조 **(**개인정보**)**

회사는 대가 지급과 세무 처리에 필요한 범위에서만 자문위원의 개인정보(성명, 주소, 연락처, 계좌, 주민등록번호 등)를 수집·이용하며, 목적 달성 후 지체 없이 파기한다(법령상 보존 의무가 있는 경우 제외).

제 **16** 조 **(**분쟁 해결**)**

이 계약에 관한 분쟁은 상호 협의로 해결하며, 협의가 되지 않으면 민사소송법에 따른 관할 법원을 제 1 심 관할 법원으로 한다.

제 **17** 조 **(**기존 동의의 대체 및 특약**)**

① 이 계약 체결 전에 자문위원이 문자 등으로 회사에 한 초상·상호 이용 동의는 이 계약으로 대체되며, 그 동의에 따라 이미 제작된 박람회 전시물에도 이 계약의 조건(제 6 조·제 9 조 등)을 적용한다.

② 특약: [ ]

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2 부를 작성하여 서명(날인) 후 각 1 부씩 보관한다.

2026 년 월 일

회사	자문위원
상호: 주식회사 알앤디메이커스	성명: 이문홍
대표이사: 신동규 (인)	소속: 이문홍정형외과 · 정형외과 전문의
주소: 대전광역시 유성구 국제과학 7 로 8	주소:
연락처: 010-6880-2516	연락처: (서명)

[별지 1] 초상·성명 등 이용 동의표

자문위원은 아래 항목별로 동의 여부를 직접 표시(✓)한다. 표시하지 않은 항목은 "동의하지 않음"으로 본다.

항목	이용 예시	동의함	동의하지 않음
성명	"정형외과 전문의 이문홍 원장"	☐	☐
직함	정형외과 전문의	☐	☐
의료기관 명칭	"이문홍정형외과(서울 목동)" — 상호만, 주소·진료 안내 제외	☐	☐
사진 (상반신)	상세페이지, 브로셔, 박람회 X 배너	☐	☐
사진 (손·발 등 부분)	밑창 패드를 짚는 손 클로즈업 등	☐	☐
영상 (얼굴 노출)	상세 영상, 릴스, 유튜브	☐	☐
영상 (얼굴 비노출)	손·뒷모습 등	☐	☐
음성 / 인터뷰	영상 내 15 초 내외 인터뷰	☐	☐
인용 문구	자문위원이 확정한 1~2 문장	☐	☐

매체별 이용

매체	동의함	동의하지 않음
온라인 상세페이지 (스마트스토어·자사몰·와디즈 등)	☐	☐
브로셔·리플렛 등 인쇄 홍보물	☐	☐
박람회 전시물 (X 배너·부스 안내 사인) — 2026 메가쇼·서울디자인페스티벌 등	☐	☐
영상 (SNS 숏폼·유튜브)	☐	☐
언론 보도자료 (텍스트 "정형외과 전문의 설계 자문"만)	☐	☐

2026 년 월 일 자문위원 이문홍 (서명)

※ 예시 양식입니다. 서명 전 변호사 검토를 권장합니다 (특히 제 5 조 이용 범위, 제 8 조 지급·원천징수, 제 11 조 종료 후 처리).